

ז: עין משפט נר מצוה

בד א מיי פיי מהל' מטמאי משכב ומושב הלכה ח ופ"ג מהל' תשובה הלכה יד:
כה ב מיי פ"ט מהל' עבודת כוכבים הלכה א סמג לאלון מה טוש"ע י"ד סי' קמח סעיף ד:
ב ו ב מיי פ"ב מהל' שבת הלכה ד:
בו ד מיי פ"ו מהל' תפלה הלכה א סמג עשין טו טוש"ע א"ח סי' קיט סעיף א:
ה [מיי פ"א שם ה"צ]:

לעזי רש"י

ארי"ר [ארי"ד"ר]. שבת (צמח ריחני).
אנש"י. שבת (באטלניקוי).
דולדיזש"א [טודיל"ש]. גבעולים, קנים.

רבינו חננאל

בפרהסיא אין מקבלין אותם. ר' שמעון ור' יהושע בן קרחא אומרים בין במטמאיות בין בפרהסיא מקבלין אותם שנאמר שורב בנים כפר (עטרוס) [עכו] אי"ר יוחנן הלכה כאותו הווג: (פסיקא) [מתני'] ר' ישמעאל אומר ג' לפנייהם וגו' לאחריהם אסורין. אמר רב תחליפא בר אביומי אמר שמאל יום א' לדברי רבי ישמעאל לעולם אסור זה כבר פירשונו למעלה: ירושל' דברי חבביאי טעמא דרבי ישמעאל משום בריה דמועדא. אי"ר יודן קריא מסייע לחבביאי דכתיב וביום עשרים וארבעה לחוד נאספו בני ישראל בצום וכבי ודאמה עליהם ולמה לא עשו בעשרים ושלשה משום בריה דמועדא כלומר יום אסור וגו מן המועד הוא חשוב. לפיכך לא קעבו בו צום. ואם תאמרו יום כ"ג שבת היתה לית את יכיל דאת מחשב ומשכח צומא רבא חזד בשבטא וכי: והכ"א לפני אידיהן אסור לאחר אידיהן מותר. ומקשי' חכמים היינו תנא קמא דפתח לפני אידיהן של עובדי כוכבים אסור לשאת ולתת עמהן ופסקין איכא ביניהו ר"י אידיהן. תנא קמא סבר הן בלא אידיהן. וחכמים סביו הן ואידיהן. מרתי. לאחר אידיהן מותר. מיד. איבעי תימא נשא ונתן איכא ביניהו כו' איבעי תימא חכמים נכחוה המדי דתני לפני אידיהן אינו אסור אלא יום אחד בלבד דהא סתמא תני לפני אידיהן אסור. ואסיק' מאן חכמים נחום המדי. תניא נחום המדי אומר מוכרין להן סוס זכר זקן במלחמה. אמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר. כלומר לא נאמר דבר זה מפי אחד מן החכמים כלל ואלא הא איכא בן בתירא וכי' ואסיקא לרבנן נשתקע ולא נאמר. תניא אידך נחום המדי אומר [השבת] מתעשר

(התדרל) זרע וירק. אמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר הא אפי' ר' אליעזר דתני השבת מתעשר זרע וירק וזירין לא אמר אלא דבינינותיא. וכל הני מתניתא דנחום המדי דחאום בר מהא דתליא באשלי רבברי. דתניא נחום [המדי] אומר שואל אדם צרכיו בשומע תפלה ותניא ישאל אדם צרכיו ואח"כ יתפלל שגא' תפלה לעני כי יעטוף ולאחר

כך ולפני ה' ישפוך שיחו. ור' יהושע אומר יתפלל ואחר כך ישאל צרכיו שגא' אשפוך לפניו שיחי. ואח"כ צרחי לפניו אגיד. ותירויהו סבירא להו דאין שיחה אלא תפלה. ושקלינן וטרינן ואסיק' מכדי קראי לא דייקי לא כ"רא ולא כר' יהושע במאי פליגי. ואמרי' בדר' שמלאי פליגי דדרש לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"א ואח"כ יתפלל. מנא לן ממשה דכתיב ה' אלקים אתה החלות להראות את עבדך. וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה

(א' לנאורא נהאם דל"ץ לן בלא אידיהן.

ז:

סוס זכר זקן במל'חמה. פי' ר' אלחנן דלהכי נקט זכר במלחמה כדאמרין צירושלמי גבי בן בתירא מתיר בסוס לא אמרו אלא בסוס זכר שהורג את אדונו במלחמה וזקן נמי נקט דשמא ימות במלחמה ויהרוג בעליו עמו ומילי מילי קמני ור"א מביה"ס היה

מפרש דזקן נקט לרבותא דלע"פ שטושה צו מלאכה שיש צה חיוב חטאת כדאמר לקמן (דף טו.) מפני שכשמוקין מטמיו צריחס אפילו הכי מותר וזכר במלחמה נמי נקט לרבותא ולע"פ שיש לאסור כדאמר לקמן (דף טו.) מפני צ' דברים אחת משום תורת כלי זין ואחת משום תורת בהמה גסה ואלפ' הכי מותר: **ואין שיחה אלא תפלה** דכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה. תימא דנפרק תפלת השחר (נכרות דף כו:) דמרין יצחק קצב תפלת מנחה דכתיב וילא יצחק לשוח בשדה ואין שיחה אלא תפלה דכתיב ו' אשפוך לפניו שיחי וי"ל דתרווייהו אלטריך דתרווייהו מלמדים זה את זה דלי מקרא דיצחק הוה אמינא שילא בשדה לדבר עס שוס אדם ולא לתפלה תלמוד לומר אשפוך לפניו שיחי אלמא לשון תפלה הוא ול' מאשפוך לפניו שיחי הוה אמינא דלשון תפלה הוה אכן אינו תפלה קצוב מ"ל קרא דיצחק דכתיב ציה לפנות ערב ולפנות משמע שכן היה דרכו ככל ערב והיינו תפלת מנחה ו':

אם

אית להו דנחום המדי: גופא נחום המדי אומר אינו אסור אלא יום אחד לפני אידיהן אמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר והאיכא רבנן בתראי דקיימי כוותיה ^(א)מאן חכמים נחום המדי הוא תניא אידך נחום המדי אומר מוכרין להן סוס זכר ^(ב) וזקן במלחמה אמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר והאיכא בן בתירא דקאי כוותיה ^(ג)דתנן יבן בתירא מתיר בסוס בן בתירא לא מפליג בין זכרים לנקבות איהו מרקא מפליג בין זכרים לנקבות כרבנן סבירא ליה ולרבנן נשתקע הדבר ולא נאמר תניא נחום המדי אומר השבת מתעשר זרע וירק וזירין אמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר והאיכא ר"א דקאי כוותיה דתנן ^(ד)ר' אליעזר אומר השבת מתעשרת זרע וירק וזירין התם בדנגינתיא אמר ליה רב אחא בר מניומי לאב"י גברא רבה אתא מאתריין כל מילתא דאמר אמרי ליה נשתקע הדבר ולא נאמר אמר איכא חדא דעברדינן כוותיה דתניא נחום המדי אומר ישואל אדם צרכיו בשומע תפלה אמר^(ה) בר מינה דההיא ^(ו)דתליא באשלי רבברי דתניא ר' אליעזר אומר שואל אדם צרכיו ואחר כך יתפלל שנאמר ²תפלה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו וגו' אין שיחה אלא תפלה שנאמר ³ויצא יצחק לשוח בשדה ר' יהושע אומר יתפלל ואח"כ ישאל צרכיו שנאמר יאשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו אגיד ור"א גמי הכתיב אשפוך לפניו שיחי הכי קאמר אשפוך לפניו שיחי בזמן שצרתי לפניו אגיד ור' יהושע גמי הכתיב תפלה לעני כי יעטוף הכי קאמר אימתי תפלה לעני בזמן שלפני ה' ישפוך שיחו מכדי קראי לא כמר דייקי ולא כמר דייקי במאי קמיפלגי ^טכדרדיש ר' שמלאי [דרדיש ר' שמלאי] ה"לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל מגלן ממושה רבינו דכתיב ^הה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך וגו' וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ הטובה רבי

הזרע מדרבנן דלורתייה למיכילה זרע וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו גמר פירי: **דנגינתיא**. הגדל בגנה דרדאי לאכול זרע וירק וזירין אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל: **מאסרין**. ממקומנו ממדי: **בשומע ספלה**. מאריך צה ושואל לרכיו: **באשלי רבברי**. חצלים עצים וחוקים. ויש אומרים באילנות גדולות כמו ויטע אשל (בראשית כא.) כלומר הא לאו כוותיה אמון עבדין פלוגתא דרבנן נמי היא כדקמני לקמן [ת.]. וחכ"א כו': **ואח"כ יתפלל י"ח: כי יעטוף**. עטיפת נפשו ודאגת לבו יתפלל תחלה והדר לפני ה' ישפוך שיחו שמונה עשרה: **עטיפה** לשון כאצ ופריחת לב מתוך צרה כמו בהתעטפס כחלל (איכה ג.) **לשוח בשדה**. תפלת המנחה תקן בפרק תפלת השחר (נכרות כו.): **בזמן שצרכי לפניו אגיד**. כבר קודם לכן: **לא כמר דייקי כו'**. דהא איכא לשנויי הכי והכי: **יסדר אדם שבחו של הקב"ה**. שלש צרכות ראשונות אצות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שגא' ואח"כ בשאר צרכות יש דברי תמנה ותפלה: ר'

ובכורות ב.). באשלי רבברי. בחצלים גדולים וגסס שקשין לענק, כלומר חכמים גדולים אמרוהו ואין מוכין לנטל ענביהם (ביצה ב.).

לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה

צפרהסיא. הואיל ופקרו כל כך שוב אין נותנין לזן לשוב בתשובה שלימה: **שוצבים**. משמע מזידים ופרהסיא ^(א) לשון מרד וגאווה כמו וילך שוצב דרך לבו (ישעיה טו.) **לעולם אסור**. שלשה לפניו ושלשה לאחריו והוא עצמו כלומר כל שבעת ימי השבת: **ס"ק סבר הן בלא אידיהן**. כדדייקינן לעיל ^[א.] דקתני' לפני אידיהן של עובדי כוכבים שלשה ימים ש"מ שלשה לפנייהם לצד האיד קאמר: **ורבנן צפראי**. דלא יתבו סימנא איכא למימר הואיל ולא אשכחן מידי ציינהן איכא למימר בהא אמו לאפלוגי דהן ואידיהן ג' קאמר: **רבנן צפראי סברי נשא ונסן אסור**. סתמא קאמרין ולא קמני אסור לשאת ולתת כהנא קמא דמשמע לכחילה הוא דלא הא דיעבד שפיר דמי: **בגולה**. אין העובדי כוכבים אדוקין כל כך בעבודת כוכבים כדאמרין (לקמן.) עובדי כוכבים שמונה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים נינהו כו'. ועוד דמסתפינן מיינייהו: **רבנן צפראי יום לבו דשמואל**. דכיון דלא מסיים בהדיא צמאי פליגי איכא למימר לטפויי אמו ^(א) דשמעינן לתנא קמא דקאמר לפני אידיהן אסור לשאת ולתת עמהם וסתמא דמילתא כשאין יד עובדי כוכבים תקיפה על ישראל קא אמר וחסו אינהו למימר לפני אידיהן לעולם אסורין. ואיפכא ליכא לשנויי דתתריך שפיר דסתם תנא צתרא לטפויי אתא^ש: **רבנן צפראי איום לבו כהנאס**. דלא יתבי מושבנא אלא אסור סתמא קאמר: **נשקע הדבר**. לא ילא דבר זה מפי אדם לעולם. ל"א לא ילא דבר זה לחוץ: **מוכרין לסן סוס זכר וזקן**. בתוך המלחמה שאינו אלא לקלקל ומלמא דלא שכיחא הוא ולא אחי למילף מינה למכור בהמה אחרימי דהא דאמרי רבנן אין מוכרין להן בהמה גסה לא אסור אלא משום שאלה או

שכירות כדאמר צפירקין דלקמן (ד' טו.) והכא מלמא דלא שכיחא לא גזור רבנן: **בן בתירא מסיר בסוס**. לפי שמלאכתו לרכוב אדם עליו ואין במלאכה זו חיוב חטאת שהכי נושא את עצמו דתנן צפירקין איו"ר ובלשון רומי אנית"ו: **מפעשר זרע וירק וזירין**. על גבי בהמה: ^(א) לא קא מפליג בין זכר לנקבה. בין זקן לבחור איהו מדקמפלגי וחסר צמחור: **כרבנן סבירא ליה**. דאסרי משום תורת כל זיין דקטיל בסחיפיה כדלקמן [טו.]: **ולרבנן נשקע הדבר**. שיהא מותר צוקן דכיון אסורין: **השבת**. ירק של מצלין שקורין אוי"ר ובלשון רומי אנית"ו: **מפעשר זרע וירק וזירין**. אין שלקטו כשהוא ירק בין שלקטו כשהוא זירין דולדיילש"א בלע"ו ובין שהניחו עד שזמחו גרעיני זרעו צמחו והוקשו וחצטן לריך לעשר את הגדל בגנה דרדאי לאכול זרע וירק וזירין אבל **באשלי רבברי**. מאריך צה ושואל לרכיו: **באשלי רבברי**. חצלים גדולים וגסס שקשין לענק, כלומר חכמים גדולים אמרוהו ואין מוכין לנטל ענביהם (ביצה ב.).

(א) גבי סוס זכר זקן פליג וזאת ו' נמחק:
(ב) רש"י ד"ה שוצבים וכו' ופריהסיא שובב לשון מרד:
(ג) ד"ה רבנן צפראי וכו' אמו דשמעו נמחק:

הזרע מדרבנן דלורתייה למיכילה זרע וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו גמר פירי: **דנגינתיא**. הגדל בגנה דרדאי לאכול זרע וירק וזירין אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל: **מאסרין**. ממקומנו ממדי: **בשומע ספלה**. מאריך צה ושואל לרכיו: **באשלי רבברי**. חצלים עצים וחוקים. ויש אומרים באילנות גדולות כמו ויטע אשל (בראשית כא.) כלומר הא לאו כוותיה אמון עבדין פלוגתא דרבנן נמי היא כדקמני לקמן [ת.]. וחכ"א כו': **ואח"כ יתפלל י"ח: כי יעטוף**. עטיפת נפשו ודאגת לבו יתפלל תחלה והדר לפני ה' ישפוך שיחו שמונה עשרה: **עטיפה** לשון כאצ ופריחת לב מתוך צרה כמו בהתעטפס כחלל (איכה ג.) **לשוח בשדה**. תפלת המנחה תקן בפרק תפלת השחר (נכרות כו.): **בזמן שצרכי לפניו אגיד**. כבר קודם לכן: **לא כמר דייקי כו'**. דהא איכא לשנויי הכי והכי: **יסדר אדם שבחו של הקב"ה**. שלש צרכות ראשונות אצות גבורות וקדושת השם שאין בהן תפלה אלא שגא' ואח"כ בשאר צרכות יש דברי תמנה ותפלה: ר'

ובכורות ב.). באשלי רבברי. בחצלים גדולים וגסס שקשין לענק, כלומר חכמים גדולים אמרוהו ואין מוכין לנטל ענביהם (ביצה ב.).

הזרע מדרבנן דלורתייה למיכילה זרע וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו גמר פירי: **דנגינתיא**. הגדל בגנה דרדאי לאכול זרע וירק וזירין אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל: **מאסרין**. ממקומנו ממדי: **בשומע ספלה**. מאריך צה ושואל לרכיו: **באשלי רבברי**. חצלים גדולים וגסס שקשין לענק, כלומר חכמים גדולים אמרוהו ואין מוכין לנטל ענביהם (ביצה ב.).

הזרע מדרבנן דלורתייה למיכילה זרע וירק וזירין הלכך כולהו הוו להו גמר פירי: **דנגינתיא**. הגדל בגנה דרדאי לאכול זרע וירק וזירין אבל הגדל בשדות אינו נאכל ירק אלא זרע כעין חרדל: **מאסרין**. ממקומנו ממדי: **בשומע ספלה**. מאריך צה ושואל לרכיו: **באשלי רבברי**. חצלים גדולים וגסס שקשין לענק, כלומר חכמים גדולים אמרוהו ואין מוכין לנטל ענביהם (ביצה ב.).

מסורת הש"ם

(א) לעיל [א.]. ג [שם].
(ג) לדברי רבי ישמעאל יום עבודת כוכבים לעולם אסור פליג, ד' [בש"א: יום טביר].
(ה) [לקמן יח.]. ו [לקמן יא.].
(ז) [מוספי רפ"א].
(ח) [עירובין פג. וס"ג].
(ט) לקמן יד: טו. שבת נד.
נכרות ג. פסחים נג., י [משעשרות פ"ד מ"ה].
(י) גי' רעב"ץ אמר ליה,
(כ) [ג' ית' ח. וס"ג].
(ט) [נכרות לב.]. ו [לעיל ג.].
(ס) [ג'יל בחולין יג.].
(ע) [ב"ב גא.].
(פ) [ש"י רש"א].
[שם בגמרא וכן בתוס' שם א' שנאמר תפלה לעני כי יעטוף].
ק [נכרסות כו: כתבו מוס' בד"ה ואין שיחה וכו' מירון אחר].

תורה אור השלם

1. שובו בגים שובבים ארפה משובתיבם דהנו אנתנו לך כי אתה ה' אלהינו: ירמיהו ג כב
2. תפלה לעני כי יעטוף ולפני' יושפך שיחו.
3. יהיה יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו ויקרא ויהנה גמלים באימו: בראשית כו סג
4. אשפוך לפניו שיחי צרחתי לפניו אגיד: תהלים קמב ג
5. אדני יצחק אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך תקווקה אשר מי אל בשמים וקארץ אשר יעשה כמעשך וכןבגרתך: אעברה נא ואראה את קארץ הטובה אשר בעבר יתרון יהיה הטוב הזה ויהלכנן: דברים ג כד-כה

הגהות הב"ח

(א) גבי סוס זכר זקן פליג וזאת ו' נמחק:
(ב) רש"י ד"ה שוצבים וכו' ופריהסיא שובב לשון מרד:
(ג) ד"ה רבנן צפראי וכו' אמו דשמעו נמחק:

מוסף רש"י

יום א' כו' לעולם אסור. לעשות עמהן משא ומתן, ג' ימים לפני יום א' וגו' ימים לאחריו, הכי כל השבת כולה (לעיל א.).
בגולה אין אסור כו'. אין אנו יכולים להעמיד עצמנו מלאש וליטן עמהם, שביהסא אנו יושבין ופנינסתנו מהן ועוד משום יראה (לקמן יא.) בן בתירא מתיר אסור בסוס. למכור לנכרי, מפני שמלאכת הסוס אם היה אדם עושה אותה אין מייד עליה חטאת, דלכריכה עומד והכי נושא את עצמו, והא דאסרו למכור בהמה גסה לנכרי משום שאלה ומאוס שכירות אסור, וסוס אין מני דמוסיל ומוגר לאו אסורא דלורייתא איכא, שאין זו מלאכה אלא הסוס וגבי אחרת שציתת בהמה למלאכה כמבוא (שבת צד. ובע"ז לקמן יד: פסחים ג.)